

Урок 1. Основания для снятия с воинского учёта

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: ПМЖ, выезд >6 мес, категория Д, предельный возраст — нормы и пакет.

Урок 1. Основания для снятия с воинского учёта ? Цель урока: научить юриста определять основания для снятия с воинского учёта и выстраивать стратегию защиты клиента в ситуации, когда военкомат отказывается выполнять закон.

1. Нормативная база

Юрист должен опираться на следующие акты:

- ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ст. 8 — обязанности граждан по воинскому учёту.

ст. 10 — основания для снятия с воинского учёта.

- Постановление Правительства РФ №719 от 27.11.2006

п. 15 — не подлежат воинскому учёту граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.

- Приказ МО РФ №700 от 22.11.2021

порядок ведения воинского учёта и снятия с него.

1. Основания для снятия с учёта

2. Постоянное место жительства за границей (ПМЖ)

Гражданин выехал на ПМЖ.

Встал на консульский учёт.

Согласно ст. 8 ФЗ-53 и п. 15 ПП РФ №719 от 2006 г., пп 5 п.22 приказа Министра обороны 700 от 2021 г. - подлежит снятию с воинского учёта.

1. Выезд за пределы РФ на срок более 6 месяцев

Если гражданин выезжает за границу на срок более 6 месяцев, то имеет основания для снятия с воинского учета, в соответствии с пп 6 п.22 приказа Министра обороны 700 от 2021 г.

1. Фактический длительный выезд

Если человек уехал из РФ более чем на 6 месяцев и зарегистрировался за границей, он обязан сняться с воинского учёта в РФ.

- На практике военкоматы требуют доказательств: договор аренды, трудовой контракт, вид на жительство и т.д.

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Консультация и анализ ситуации

- Определяем: ПМЖ (ВНЖ), двойное гражданство или длительный выезд.
- Проверяем наличие документов: загранпаспорт с отметкой о въезде в страну пребывания, консульский учет, второй паспорт или внж, договор аренды жилья за границей, официальное трудоустройство зарубежом или обучение. Шаг 2. Подготовка документов

Минимальный пакет:

1. Заявление о снятии с воинского учёта.
2. Оригинал военного билета или приписного свидетельства
3. Копия загранпаспорта.
4. Копия российского паспорта
5. Нотариально заверенная копия ВНЖ (или копия второго паспорта) с официальным переводом на русский язык
6. Нотариально заверенная копия апостиля ВНЖ (или второго паспорта) с официальным переводом на русский язык
7. Заверенная копия договора аренды жилья.
8. Оригинал справки с места работы или учебы с переводом на русский язык.
9. Справка о постановке на консульский учет (необязательно)

Шаг 3. Подача заявления

- В военкомат, где гражданин стоит на воинском учете
- Если гражданин за границей — через представителя по нотариальной доверенности.
- Важно: доверенность должна включать право подписания подачи документов в военкомат.

Шаг 4. Фиксация отказа

- Военкоматы массово отказывают, ссылаясь на «особый период» или внутренние распоряжения.
- Юрист обязан получить письменный отказ или акт об отказе в принятии документов.
- В случае, если военкомат отказывается нарочным принимать документы, то необходимо выслать документы в военкомат Почтой России заказным письмом с почтовой описью.

Шаг 5. Обжалование

- Жалоба в военную прокуратуру.
- Прокурор обычно пересылает в вышестоящий военкомат. Если вышестоящий военкомат не удовлетворяет жалобу, то необходимо подать жалобу прокурору на действия вышестоящего военкомата. Если прокурор не удовлетворяет жалобу, то необходимо подать жалобу на прокурора вышестоящему прокурору.

1. Практика

Пример 1. ПМЖ в Германии

Клиент снялся с регистрации по месту жительства в РФ, но военкомат отказался снимать его с воинского учёта, ссылаясь на «особый период». Юрист подал жалобу в прокуратуру на незаконные действия военкомата. Прокурор поставил себе на контроль и переслал жалобу в городской военкомат для рассмотрения жалобы на действия районного военкомата. Городской военкомат после проведения проверки дал указания районному военкомату снять гражданина с воинского учета.

Доход юриста: 100 000 ₽.

Пример 2. Второе гражданство (Канада) Клиент получил канадский паспорт, но числился на воинском учёте в РФ. Юрист оформил документы через представителя, доказал факт проживания за рубежом, добился снятия.

Доход юриста: 80 000 ₽.

Пример 3. Работа за границей

Молодой специалист уехал в ОАЭ по контракту, военкомат отказал в снятии с воинского учета, мотивировав «нет ПМЖ». Юрист через прокурора доказал длительное проживание, приложив контракт и справку о налогах.

Доход юриста: 120 000 ₽.

1. Типичные ошибки клиентов

-Думают, что «само рассосётся», если уехали.

- Не подают заявление в военкомат.

- Не оформляют доверенность на представителя.
- Снимаются с регистрации по месту жительства, но забывают про воинский учёт.

1. Финансовая сторона

- Консультация: от 15 000 ₽.
- Подготовка пакета документов: 40–70 000 ₽.
- Ведение дела под ключ (суд, прокуратура): 100–140 000 ₽.

Кратко по теме

-Снятие с воинского учёта возможно при ПМЖ, втором гражданстве или длительном выезде на срок выше 6 месяцев

-Помимо этого, снятие с воинского учета осуществляется в случае признания мед комиссией негодным к военной службе (категория Д) и в случае достижения предельного срока пребывания в запасе (Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом ВС РФ 11.07.2017 года)

-Основные документы: заявление, военный билет, паспорт, справка консульства, доказательства проживания за рубежом.

- Военкоматы часто отказывают, поэтому нужно быть готовым к жалобам.

-Ошибки клиента = риск получить повестку, ограничения при выезде, арест имущества, адм. и уголовная ответственность за неявку в военкомат.